

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5376/2538

นาย สงวน ทอง เดช กับพวก
กรมชลประทาน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425, มาตรา 448 วรรคหนึ่ง

แม้ว่าตามระเบียบของกรมชลประทานจำเลย การที่จะนำรถยนต์คันเกิดเหตุ ขับออกไปข้างนอกได้ต้องได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาเสียก่อนก็ตาม แต่ในทาง ปฏิบัติกลับไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาคนใดเป็นผู้เก็บกุญแจรถยนต์คันเกิดเหตุที่ ท.ต้องนำค่านุ้มัติการใช้รถยนต์ไปเสนอแล้วจึงขอรับกุญแจรถยนต์คันเกิดเหตุไป ขับรถยนต์คันเกิดเหตุ การที่จำเลยมอบการครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุและกุญแจ ของรถยนต์คันเกิดเหตุให้ ท.ซึ่งทำให้ท.พร้อมที่จะขับรถยนต์คันเกิดเหตุได้ตลอด เวลาเช่นนี้แสดงว่าจำเลยได้อนุญาตให้ ท.ใช้รถยนต์คันเกิดเหตุแล้ว ดังนั้นที่ ท.ขับ รถยนต์คันเกิดเหตุออกจากกรมชลประทานสามเสนไปแล้วไปชน ศ.ตาย แล้วขับ รถยนต์คันเกิดเหตุเข้ามารกรมชลประทานสามเสนเหมือนเดิม โดยไม่ว่าในการขับ รถยนต์คันเกิดเหตุจะเป็นความประสงค์ของ ท.เองหรือพนักงานของกรมชลประทาน คนใดของจำเลยก็ตาม ก็ต้องถือว่าจำเลยได้อนุญาตให้ ท.กระทำเช่นนั้นได้ การขับ รถยนต์คันเกิดเหตุของ ท.ดังกล่าวจึงถือว่ากระทำไปในทางที่จ้างของจำเลยแล้ว โจทก์ที่ 1 เพิ่งรู้ว่า ท.เป็นผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุของจำเลยชนผู้ตายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2531 โจทก์ที่ 1 จึงได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจในวันที่ 28 เมษายน 2531 จึงฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสามรู้ถึงการทำละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม

ทดแทนในวันที่ 28 เมษายน 2531เมื่อโจทก์ทั้งสามฟ้องคดีนี้ในวันที่ 11 เมษายน 2532จึงไม่เกิน 1 ปี ฟ้องโจทก์ทั้งสามจึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางศรีนวล ทองเดช โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 เป็นบุตรของโจทก์ที่ 1 กับนางศรีนวล จำเลยเป็นนิติบุคคลและเป็นนายจ้างของนายทวิศ โลวาศรี และเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2 ง-3130 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 เวลาประมาณ 21 นาฬิกา นายทวิศลูกจ้างจำเลยได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปตามถนนติวานนท์มุ่งหน้าไปกรมชลประทานปากเกร็ด อันเป็นการกระทำในทาง การที่จ้างของจำเลยนายทวิศขับรถยนต์ด้วยความประมาทโดยขับด้วยความเร็วสูงเป็นเหตุให้ชนนางศรีนวลขณะกำลังเดินข้ามถนนตามทางม้าลายบริเวณประตูที่ห้า กรมชลประทานปากเกร็ด ทำให้นางศรีนวลถึงแก่ความตายส่วนนายทวิศหลบหนีไป จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งสาม ซึ่งมีค่าปลงศพนางศรีนวล 20,000 บาท ค่าโลงศพ 8,000 บาท ค่าสวดอภิธรรม 3,000 บาท ค่าขาดไว้ อุปการะของโจทก์ทั้งสาม 1,080,000 บาทรวมเป็นค่าเสียหาย 1,111,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าเสียหายจำนวน 1,111,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยให้การว่า เหตุที่ผู้ตายถูกรถยนต์ชนเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของ ผู้ตายเอง ผู้ขับรถยนต์ของจำเลยขณะเกิดเหตุไม่ใช่ลูกจ้างกระทำการในทาง การที่จ้างของจำเลย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 เวลาประมาณ 18 นาฬิกา นายทวิศ โลวาศรี พนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2 ง-3130 กรุงเทพมหานคร ของจำเลยออกจากกรมชลประทานสามเสน ซึ่งเป็นสำนักงานของจำเลย และในเวลาประมาณ 21 นาฬิกา ขณะที่นายทวิศขับรถยนต์คันดังกล่าวมาตามถนนติวานนท์ถึงประตูที่ 5 ของกรมชลประทานปากเกร็ดซึ่งเป็นสำนักงานส่วนหนึ่งของจำเลยด้วยนั้น นายทวิศได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่อแต่ฝ่ายเดียวชนนางศรีนวล ทองเดช ภริยาของโจทก์ที่ 1 และเป็นมารดาของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งกำลังเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายหน้าประตูที่ 5 จนนางศรีนวลถึงแก่ความตาย ตามมรณบัตรเอกสารหมายเลข จ.6 เมื่อขับรถยนต์ชนแล้วนายทวิศได้ขับรถยนต์คันที่เกิดเหตุหลบหนีไป แต่ในเวลาประมาณ 21 นาฬิกาเศษนายทวิศได้ขับรถยนต์คันที่เกิดเหตุเข้ามาเก็บไว้ที่กรมชลประทานสามเสน ในวันรุ่งขึ้นวันที่ 2 เมษายน 2531 นายทวิศได้แจ้งให้นายพิพัฒน์ ธนะภูมิ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการยานพาหนะของจำเลย ว่านายทวิศได้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุไปข้างนอกกรมชลประทานสามเสนโดยไม่ได้อนุญาตในวันที่ 4 เมษายน 2531 นายทวิศได้ทำบันทึกรายงานการขับรถยนต์คันเกิดเหตุให้นายพิพัฒน์ทราบอีกครั้งหนึ่งตามเอกสารหมายเลข ล.1 แล้วนายทวิศก็หลบหนีไปสำหรับศพนางศรีนวลนั้น โจทก์ที่ 1 ได้ทำการจาปนกิจที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ขณะเกิดเหตุนางศรีนวลอายุ 37 ปี โจทก์

ที่ 1 อายุ 39 ปี โจทก์ที่ 2 อายุ 10 ปี โจทก์ที่ 3 อายุ 5 ปี และโจทก์ที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยและพักอยู่ในบ้านพันในกรมชลประทานปากเกร็ดด้วย

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า

1. นายทวิศ โลวาศรี ได้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างของจำเลยหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า เมื่อนายทวิศขับรถยนต์คันเกิดเหตุชนนางศรีนวลแล้วได้หลบหนีไป แต่ต่อมาก็ได้ทำบันทึกเอกสารหมาย ล.1 ให้จำเลยไว้แล้วหลบหนีไปอีกการที่นายทวิศมีลูกกุญแจของรถยนต์คันเกิดเหตุ แสดงว่านายทวิศได้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุโดยได้รับอนุญาต จากจำเลยแล้วหาใช่เป็นการขับรถยนต์คันเกิดเหตุโดยพลการไม่ เมื่อนายทวิศต้องเข้าเวรประจำรถยนต์คันเกิดเหตุตั้งแต่วันที่ 16.30 นาฬิกาถึง 23.30 นาฬิกา จึงอยู่ในระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ให้จำเลย การที่นายทวิศขับรถยนต์คันเกิดเหตุในเวลาดังกล่าวจึงถือได้ว่าได้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุไปในทางการที่จ้างของจำเลยแล้ว เห็นว่า นายสาคร ยุติธรรม พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยประจำ อยู่ ที่กรมชลประทานปากเกร็ดเบิกความว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วพยานได้สอบถามยามของกรมชลประทานสามเสนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งได้ความจากยามว่าในคืนเกิดเหตุเวลาประมาณ 21 นาฬิกา รถยนต์คันเกิดเหตุที่นายทวิศขับนั้นได้เข้ามาทางประตูของกรมชลประทานสามเสน สภาพของรถยนต์คันเกิดเหตุนั้นกระจกหน้ารถแตก มีเลือดติดอยู่ที่ตัวรถด้านซ้ายข้างหน้าบริเวณป้ายทะเบียนของรถ เมื่อนายทวิศนำรถยนต์คันเกิดเหตุไปขับเช่นนี้จำเลยต้องรับผิดชอบและนายสนัด กานวงศ์พยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยประจำอยู่ที่กรมชลประทานปากเกร็ดเบิกความว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณ 21 นาฬิกาและจุดที่เกิดเหตุที่ นางนวลศรี ถูกชนเป็นทางม้าลายห่างประตูที่ 5 กรมชลประทานปากเกร็ดที่พยานอยู่เวรประมาณ 30 เมตรและนายอุดร ห้อยยี่งู พยานจำเลยซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายยานพาหนะของจำเลยเบิกความว่า วันเกิดเหตุนายทวิศอยู่เวรประจำรถ แต่เมื่อนำรถยนต์คัน

เกิดเหตุไปขับต้องขอ อนุมัติ ก่อนเมื่อมีคำอนุมัติแล้วจึงจะเอาคำอนุมัตินั้นไปขอรับ
ลูกกุญแจของรถคันเกิดเหตุไปขับรถยนต์คันเกิดเหตุได้ แต่นายทวิศมิได้ปฏิบัติเช่น
นั้น และนายพิพัฒน์ ฐนะภูมิ พยานจำเลยตำแหน่งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการยาน
พาหนะของจำเลยเบิกความว่า ในวันเกิดเหตุนายทวิศอยู่เวรตั้งแต่เวลา 16.30
นาฬิกา ถึง 23.30 นาฬิกา ในวันเวลาดังกล่าวนายทวิศได้นำรถยนต์คันเกิดเหตุออก
ไปขับแล้ว นายทวิศได้รายงานด้วยวาจาให้พยานทราบในวันรุ่งขึ้นถึงการนำรถยนต์
คันเกิดเหตุไปขับ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2531 นายทวิศจึงได้ทำบันทึกเรื่อง
การขับรถยนต์คันเกิดเหตุเสนอต่อพยานตามบันทึกเอกสารหมายเลข 1.1 เมื่อทำบันทึก
เสนอแล้วนายทวิศก็หายตัวไป จากนั้นจึงมีการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นตามเอกสาร
หมายเลข 1.2 และนายประเสริฐ ฤทธิมนต์พยานจำเลยตำแหน่งยามรักษาการณ์ของ
จำเลยเบิกความว่า ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 18 นาฬิกา นายทวิศได้ขับรถยนต์
เกิดเหตุออกจากประตูกรมชลประทานสามเสนไปโดยมีผู้โดยสารนั่งหน้าคู่กับนาย
ทวิศ ต่อมาเวลาประมาณ 21 นาฬิกา นายทวิศได้ขับรถยนต์เกิดเหตุเข้าประตู
กรมชลประทานสามเสนที่พยานเข้าเวรอยู่นั้นพยานได้ทำบันทึกเรื่องที่นายทวิศขับ
รถยนต์คันเกิดเหตุเสนอต่อผู้บังคับบัญชาไว้ตามเอกสารหมายเลข 1.4 เมื่อนำคำเบิก
ความของพยานโจทก์และพยานจำเลยดังกล่าวมาฟังประกอบเอกสารหมายเลข 1.1, 1.2
และ 1.4 แล้ว แสดงว่ากรมชลประทานสามเสนได้อนุญาตให้นายทวิศใช้รถยนต์คัน
เกิดเหตุได้ตลอดเวลาในระหว่างที่นายทวิศเข้าเวรนั้น เพราะหากไม่อนุญาตแล้ว
นายทวิศจะครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุและมีกุญแจรถยนต์คันเกิดเหตุอยู่ที่ตัว
นายทวิศตลอดเวลาได้อย่างไร แม้นายอุดรกับนายพิพัฒน์เบิกความว่า ตามระเบียบ
แล้วการที่จะนำรถยนต์คันเกิดเหตุขับออกไปข้างนอกได้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้
บังคับบัญชาเสียก่อนก็ตามแต่ในทางปฏิบัติและตามที่จำเลยนำสืบกลับไม่ปรากฏว่าผู้
บังคับบัญชาคนใดเป็นผู้เก็บกุญแจรถยนต์คันเกิดเหตุที่นายทวิศต้องนำคำอนุมัติ
การใช้รถยนต์ไปเสนอแล้วจึงขอรับกุญแจรถยนต์คันเกิดเหตุไปขับรถยนต์คันเกิด

เหตุ การที่จำเลยมอบการครอบครองรถยนต์คันเกิดเหตุและกุญแจของรถยนต์คันเกิดเหตุให้นายทวิศซึ่งทำให้นายทวิศพร้อมที่จะขับรถยนต์คันเกิดเหตุได้ตลอดเวลาเช่นนี้แสดงว่าจำเลยได้อนุญาตให้นายทวิศใช้รถยนต์คันเกิดเหตุแล้ว ดังนั้นที่นายทวิศขับรถยนต์คันเกิดเหตุออกจากกรมชลประทานสามเสนไปแล้วชนนางศรีนวลตายแล้วขับรถยนต์คันเกิดเหตุเข้ามารวมชลประทานสามเสนเหมือนเดิมโดยไม่ว่าในการขับรถยนต์คันเกิดเหตุจะเป็นความประสงค์ของนายทวิศเองหรือพนักงานของกรมชลประทานคนใดของจำเลยก็ตาม ก็ต้องถือว่าจำเลยได้อนุญาตให้นายทวิศกระทำเช่นนั้นได้ การขับรถยนต์คันเกิดเหตุของนายทวิศดังกล่าวจึงถือว่ากระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยแล้ว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในการขับรถยนต์คันเกิดเหตุของนายทวิศที่ขับชนนางศรีนวลภริยาโจทก์ที่ 1 และเป็นมารดาของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 นั้น ที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่าโจทก์นำสืบไม่ได้ว่านายทวิศขับรถยนต์คันเกิดเหตุไปเพื่อกิจอันใดตามคำสั่งของใครและเป็นงานในราชการของจำเลย อันเป็นในทางการที่จ้างหรือไม่ จึงฟังไม่ได้ว่านายทวิศกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

2. ค่าเสียหายของโจทก์ทั้งสามมีเพียงใด ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยต้องใช้ให้แก่โจทก์ทั้งสามเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 565,100 บาท

3. มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายตามคำแก้ฎีกาจำเลยที่ว่าฟ้องโจทก์ทั้งสามขาดอายุความหรือไม่ จำเลยให้การและนำสืบว่า โจทก์ทั้งสามรู้ที่นายทวิศลูกจ้างของจำเลยขับรถยนต์คันเกิดเหตุชนนางศรีนวลผู้ตายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุวันที่ 1 เมษายน 2531 แล้วโดยวันที่ 8 เมษายน 2531 พนักงานสอบสวนยังมิได้มีหนังสือถึงจำเลยให้ส่งตัวนายทวิศและรถคันเกิดเหตุไปให้พนักงานสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนอีกด้วย เมื่อโจทก์ทั้งสามฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2532 ซึ่งเกิน 1 ปี แล้วฟ้องโจทก์ทั้งสามจึงขาดอายุความเห็นว่า ตามทางนำสืบของโจทก์ทั้ง

สามนำสืบโดยโจทก์ที่ 1 เบิกความว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วได้ติดตามสืบหาผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุเมื่อรู้ชื่อนายทวิศเป็นผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุของจำเลยแล้วโจทก์ที่ 1 จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามบันทึกรายงานประจำวันเอกสารหมายเลข จ.7 ซึ่งร้อยตำรวจเอกสุรินทร์ วุฒานุสรพยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนก็เบิกความว่า โจทก์ที่ 1 ได้ร้องทุกข์ต่อพยานตามบันทึกรายงานประจำวันเอกสารหมายเลข จ.7 ซึ่งเมื่อฟังคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองปากดังกล่าวประกอบบันทึกรายงานประจำวันเอกสารหมายเลข จ.7 แล้ว เห็นว่าโจทก์ที่ 1 เพิ่งรู้ชื่อนายทวิศเป็นผู้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุของจำเลยชนผู้ตายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2531 โจทก์ที่ 1 จึงได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจในวันที่ 28 เมษายน 2531 ตามเอกสารหมายเลข จ.7 นั้น จึงฟังได้ว่า โจทก์ทั้งสามรู้ถึงการทำละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันที่ 28 เมษายน 2531 เมื่อโจทก์ทั้งสามฟ้องคดีนี้ในวันที่ 11 เมษายน 2532 จึงไม่เกิน 1 ปี ฟ้องโจทก์ทั้งสามจึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 565,100 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2532 ซึ่งเป็นวันฟ้องตามที่ขอจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม

(อธิราช มณีภาค-มงคล สระแก้ว-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น